AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO

Caso de Estudio sobre el Colapso de Gobernanza en el Sector Restaurantero

ÍNDICE MAESTRO Y ARQUITECTURA DOCUMENTAL

Estructura propuesta — Versión 1.2 — 21 de febrero de 2026 | Incorpora PT-CON-01: Validación Contractual por Consenso IA

Documento:	Índice Maestro y Arquitectura Documental — Caso Código 5	**PT-IDX-001**
Preparado por:	Alfonso Orozco Aguilar — Auditor de Sistemas Sociales	Versión 1.2
Marco:	NIA 200, 230, 240, 250, 265, 315, 330, 500, 540, 550, 570	Feb 2026
Clasificación:	CONFIDENCIAL — Uso exclusivo en procedimientos administrativos y legales en curso	**CONFIDENCIAL**
Autoridades:	SSC Folio 005561 · PROFECO 0002822-2026 · CONAPRED	**Litis Activa**

"El suscrito, Alfonso Orozco Aguilar, declara bajo protesta de decir verdad que el presente reporte ha sido elaborado con la más estricta objetividad profesional... con el único fin de proteger el interés público."

Licencia: *Puede citarse y Distribuirse libremente.*

licencia CC BY-NC-ND (Atribución-NoComercial-SinDerivadas)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es

Por favor, distribuya: nos beneficia como comunidad y protege la investigación.

0. NOTA DEL ARQUITECTO DOCUMENTAL

El presente documento es el Índice Maestro y la Arquitectura de la auditoría de cumplimiento y de interés público denominada "Caso Código 5". No contiene el desarrollo de las secciones — ese es el propósito de los papeles de trabajo individuales (PT-XXX). Su función es triple:

1	**ORIENTACIÓN**	**Permitir que cualquier autoridad, auditor externo o Big Four ubique en segundos el hallazgo que busca.**
2	**CONTROL DE VERSIONES**	Registrar el estado de avance de cada papel de trabajo (✅ Listo / Iniciado / Pendiente).
3	**HANDOVER**	Funcionar como protocolo de transferencia de conocimiento para cualquier abogado, auditor o autoridad que tome el caso en el futuro.

La estructura propuesta organiza el material en 7 Partes (0–VII) con correspondencia directa con los 5 Nodos temáticos del PowerPoint ejecutivo. La NIA 330 actúa como eje rector: toda la documentación es la respuesta técnica inmediata al riesgo detectado el 7 de febrero de 2026 a las 18:20 horas.

1. ÍNDICE MAESTRO — TABLA DE SECCIONES Y ESTADO

La siguiente tabla es el documento de control principal. Cada fila corresponde a un papel de trabajo o subsección. Las filas en fondo gris oscuro son cabeceras de parte (sin contenido propio). Las filas con fondo claro son documentos individuales a desarrollar.

PARTE	N.º	SECCIÓN / PAPEL DE TRABAJO	NIA(s) BASE	ESTADO	PÁG.
0	0	**PORTADA, ÍNDICE Y DECLARACIONES PRELIMINARES**	*NIA 200 / 230*	Pendiente	
0	0.1	Portada Técnica y Control Documental	*NIA 230*	Pendiente	
0	0.2	Índice General Maestro	*NIA 230*	Este doc	
0	0.3	Declaraciones: Interés Público, Deber Ciudadano, OPSEC	*NIA 200 / 250*	Pendiente	
0	0.4	Justificación Metodológica y Dualidad de Formatos	*NIA 230 / 330*	Pendiente	
0	0.5	Mapa de Densidad de Anomalías — Las Siete Columnas	*NIA 315*	Pendiente	
0	0.6	Glosario de Términos: Primacía de la Realidad, KASH, CLV…	*NIA 200*	Pendiente	
I	1	**PASADO — IDENTIDAD DEL CLIENTE Y BASES JURÍDICAS**	*NIA 230 / 250*	Iniciado	
I	1.1	PT-230-C: Validación de Condición de Cliente de Largo Plazo	*NIA 230 / 500*	☑ **Listo**	Anx.
I	1.2	Historial Comercial 1992–2026: Trazabilidad Documental	*NIA 500 / 530*	Pendiente	
I	1.3	Doctrina Legal — Contrato de Tracto Sucesivo (Aguilar Carvajal)	*Cód. Civil*	Pendiente	
I	1.4	Marco Normativo: LFPC, NOM-151, Leyes de Seguridad Privada	*NIA 250*	Pendiente	
I	1.5	Posición de Garante: Hostess, Subgerente, Gerente	*NIA 250 / 550*	Pendiente	
II	2	**PRESENTE — HECHOS, SIMULACIÓN Y COACCIÓN**	*NIA 240 / 330*	Iniciado	
II	2.1	PT-230-A: Cronología de los 7 Minutos (16:30–18:27 h)	*NIA 230*	Pendiente	
II	2.2	Análisis de la Triple Simulación (Cliente, Empresa, Autoridad)	*NIA 240*	Pendiente	

II	2.3	Cédula: Código 5 — Protocolo vs. Arma de Coacción	*NIA 240 / 330*	Pendiente	
II	2.4	Cédula: Abandono de Funciones y Trifecta Operativa	*NIA 265 / 315*	Pendiente	
II	2.5	Cédula: Civiles No Identificados — Ley Federal de Seg. Privada	*NIA 240 / 250*	Pendiente	
II	2.6	La Paradoja del Doble Consumo (Panadería + Sucursal B)	*NIA 500*	Pendiente	
II	2.7	Violación al Art. 10 LFPC: Aislamiento y Miedo Razonable	*NIA 250*	Pendiente	
II	2.8	Ruptura del Protocolo de Retiro e Inversión de Carga Probatoria	*NIA 250*	Pendiente	
III	3	**ANÁLISIS CONDUCTUAL Y PRESUNCIONAL HUMANA**	*NIA 315 / 500*	Iniciado	
III	3.1	Dinámica de Grupos: Validación por Contraste Masivo (55 personas)	*NIA 500*	Pendiente	
III	3.2	Análisis de Conducta por Categorías (5 actores)	*NIA 315*	Pendiente	
III	3.3	La Amenaza Fantasma: Silogismo de la Presuncional Humana	*CNPP Art. 338*	Pendiente	
III	3.4	Dictamen de Veracidad Conductual y Disonancia Cognitiva	*NIA 500*	Pendiente	
III	3.5	Análisis Bayes: Estructura de Cálculo y Universo de 13+ Anomalías	*NIA 500*	Pendiente	
III	3.6	Testimonial: Perfil NORMA, Valoración y Protección LFPDPPP	*NIA 230 / 500*	Pendiente	
IV	4	**FUTURO — PERITAJES AUTOMATIZADOS Y ANÁLISIS DE IA**	*NIA 500 / 230*	Iniciado	
IV	4.1	Metodología: Arquitectura de Nube Triangulada (EU/CA/US)	*NIA 500*	Pendiente	
IV	4.2	Declaración Cuádruple Consenso LLM (Gemini/Claude/Grok/Copilot)	*NIA 230*	Pendiente	
IV	4.3	Código PHP Bayesiano: Mecanismo de Inferencia Abierto	*NIA 500*	Pendiente	
IV	4.4	Peritaje Semántico: Análisis de Sentimiento (Speak.co / NLP)	*NIA 500*	Pendiente	
IV	4.5	Reserva de Activos Biométricos y LFPDPPP	*NIA 230*	Pendiente	

IV	4.6	Blindaje Jurisdiccional: GDPR, Art. 211 Bis CPF, Art. 17 CPEUM	*NIA 200*	Pendiente	
IV	4.7	Protocolo de Identidad Reservada — Seudónimo NORMA	*NIA 230*	Pendiente	
V	5	**ESTRUCTURA PARALELA, OSINT Y CUMPLIMIENTO FISCAL-LABORAL**	*NIA 250 / 240*	Iniciado	
V	5.1	Análisis OSINT: Vacante Jefe de Piso y Presunción de Despido	*NIA 260*	Pendiente	
V	5.2	Hipótesis Estructura Paralela: Fundamento y Limitación de Alcance	*NIA 240*	Pendiente	
V	5.3	Proyección Estadística 1:26 — 104 Robos en 180 días	*NIA 315 / 265*	Pendiente	
V	5.4	Triangulación CANTEC / REPSE — Outsourcing Irregular	*NIA 250*	Pendiente	
V	5.5	Asociación Delictuosa: Hostess–Subgerente–Gerente (Art. 164 CP)	*NIA 240*	Pendiente	
V	5.6	Comanda en Papel: Audit Trail, Impunidad Digital y KASH	*NIA 315*	Pendiente	
V	5.7	Limitación y Remisión a SSC — Folio 005561	*NIA 330*	Pendiente	
VI	6	**IMPACTO ECONÓMICO, KASH Y NIA 570**	*NIA 265 / 570*	Iniciado	
VI	6.1	Customer Lifetime Value (CLV) — Destrucción de Activo Intangible	*NIA 570*	Pendiente	
VI	6.2	Análisis KASH Organizacional: Degradación de Control	*NIA 265*	Pendiente	
VI	6.3	Matriz KPI: Rotación de Mesas, Mesas Improductivas, Lucro Cesante	*NIA 265*	Pendiente	
VI	6.4	Análisis COSO: Colapso de Ambiente de Control en Sucursal	*NIA 315*	Pendiente	
VI	6.5	Impacto para Big Four: Debilidad Material y Comité de Auditoría	*NIA 265/260*	Pendiente	
VI	6.6	Impacto para Inversores: Riesgo Reputacional Cuantificado	*NIA 570*	Pendiente	
VII	7	**CATÁLOGO DE EVIDENCIAS, ANOMALÍAS Y CONCLUSIONES**	*NIA 230 / 500*	Iniciado	
VII	7.1	Recuento Crítico: 40+ Anomalías Numeradas y Clasificadas	*NIA 315 / 500*	Pendiente	

VII	7.2	Estadística Reputacional TripAdvisor: 3,865 opiniones	*NIA 315*	Pendiente	
VII	7.3	Índice de Anexos: Audios, Videos, Sellado NOM-151	*NIA 230*	Pendiente	
VII	7.4	Esferas Pública y Privada: Negociable vs. No Negociable	*CNPP 222*	Pendiente	
VII	7.5	Protocolo Mystery Shopper 60 días (NIA 500 / Walk-Through)	*NIA 500*	Pendiente	
VII	7.6	Experimento de Control Negativo — Variables y Resultados Esperados	*NIA 500*	Pendiente	
VII	7.7	Handover: Matriz de Hallazgos Críticos para Autoridad/Auditor	*NIA 230*	Pendiente	
VII	7.8	Conclusiones Finales y Cláusula de Economía Procesal	*NIA 230 / 200*	Pendiente	
Σ	SUM-01	**PT-SUM-01: Cédula Sumaria de Deficiencias Significativas COSO**	*NIA 265*	Pendiente	
Σ	FRA-01	**PT-FRA-01: Cuestionario Red Flags — Triángulo del Fraude**	*NIA 240*	Pendiente	
Σ	VAL-01	**PT-VAL-01: Valoración Evidencia Digital — Hash Pointers**	*NIA 500*	Pendiente	
Σ	MST-01	**PT-MST-01: Mystery Shopper Visita 0 — Línea Base 21 Feb 2026**	*NIA 500 / 330*	Iniciado	
Σ	REV-00	**Hoja de Revisión NICC 1 — Firma por Consenso IA**	*NICC 1 / ISQC 1*	Pendiente	
Σ	CON-01	**PT-CON-01: Validación Contractual por Consenso IA — 100 min vs. 7 min**	*NIA 240 / Cód. Civil*	Pendiente	

Convenciones de Estado

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	COLOR
☑ **Listo**	Papel de trabajo completado y revisado	Verde
Iniciado	Borrador parcial / contenido identificado	Dorado
Este doc	El propio documento de índice / estructura	Azul
Pendiente	Aún no redactado	Gris

2. ARQUITECTURA DE 5 NODOS — CORRESPONDENCIA CON POWERPOINT

El expediente técnico (este documento Word) y la presentación ejecutiva (PowerPoint de 200 láminas) son complementarios. Los 5 Nodos del PowerPoint se nutren de las secciones de este documento según la siguiente tabla:

NODO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	EJE TEMPORAL	SECCIONES QUE LO ALIMENTAN
1	**Hecho y Simulación**	Cronología forense de los 7 minutos. Definición del Código 5 como acto de dolo.	*Presente*	§2.1 — §2.3 — §2.4
2	**Peritaje Tecnológico**	Biometría de voz, análisis de sentimiento NLP, lógica bayesiana, NOM-151.	*Futuro*	§4.1 — §4.4 — §4.3
3	**Verdad Administrativa**	Folio PROFECO 0002822-2026 y CONAPRED como Presunción Legal (Art. 338).	*Presente*	§2.2 — §7.4 — §1.4
4	**Marco Legal y Tipicidad**	LFPC Art. 10/58, Ley de Seg. Privada, Código Civil, CNPP, CONAPRED.	*Pasado*	§1.3 — §1.4 — §2.7 — §5.5
5	**Impacto de Negocio y KASH**	CLV, rotación de mesas, degradación KASH, riesgo NIA 570, Big Four.	*Futuro*	§6.1 — §6.2 — §6.3 — §6.5

Nota: El eje temporal Pasado / Presente / Futuro refleja el enfoque analítico — no la fecha de redacción. El Pasado es la base jurídica y el historial; el Presente es el incidente del 7 de febrero; el Futuro es el análisis tecnológico y las proyecciones de riesgo.

3. MARCO NORMATIVO INTEGRAL — NIAs Y LEYES APLICABLES

La auditoría de cumplimiento operativa y o no financiera aplica de manera transversal las siguientes Normas Internacionales de Auditoría y disposiciones legales. La NIA 330 actúa como eje rector: justifica la documentación inmediata al detectar riesgos en tiempo real. Ningún papel de trabajo individual replica esta tabla — se asume como base de todo el expediente.

NIA / NORMA	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN EN CASO	SECCIÓN(ES)
NIA 200	Objetivos globales del auditor	*Base ética y de interés público*	§0.3
NIA 230	Documentación de auditoría	*Marco de papeles de trabajo*	Todo
NIA 240	Responsabilidades: fraude	*Simulación de hechos — Código 5*	§2.2 / §5.5
NIA 250	Leyes y reglamentos	*LFPC, Seg. Privada, REPSE/CANTEC*	§1.4 / §5.4
NIA 260	Comunicación con Gobierno	*Reporte a Carso / Comité Auditoría*	§5.1 / §6.5
NIA 265	Deficiencias significativas	*KASH, mesas improductivas, KPI*	§6.2 / §6.3
NIA 315	Identificación de riesgos	*Estructura paralela, 104 robos proyectados*	§5.2 / §5.3
NIA 320	Materialidad	*Elevación de riesgo de Posible → Probable*	§2.2
NIA 330	Respuesta a riesgos evaluados	*Documentación inmediata — Eje rector*	§2.1 / §7.5
NIA 500	Evidencia de auditoría	*Tickets, audio, testimonios, IA*	§3 / §4 / §7.3
NIA 530	Muestreo	*Muestra representativa estratégica*	§1.2
NIA 540	Estimaciones contables	*CLV estimado, proyección de ingresos*	§6.1
NIA 550	Partes relacionadas	*Responsabilidad solidaria Carso/CANTEC*	§5.4 / §2.7
NIA 560	Hechos posteriores	*Folio PROFECO; vacante OSINT post-incidente*	§5.1
NIA 570	Negocio en marcha	*Entropía operativa, riesgo de continuidad*	§6.6
NIA 705	Modificación a opinión	*Salvedades por trifecta de control interno*	§5.5

CNPP 222	Deber de denunciar	*Obligación ciudadana — SSC folio 005561*	§7.4
Art. 338 Cód. Civil	Presunción legal y humana	*Silogismo conductual — 55 testigos*	§3.3
LFPC Art. 10/58	Protección al consumidor	*Restricción ilegal de movimiento*	§2.7
Ley Fed. Seg. Privada Art. 33	Personal identificado	*Civiles no uniformados sin gafete*	§2.5
LFT Art. 11 / 685	Representante del patrón	*Subgerente como agente patronal*	§5.5

4. CATÁLOGO DE CÉDULAS Y PAPELES DE TRABAJO

Cada cédula (PT-XXX) es un documento autónomo archivado de manera separada. La nomenclatura sigue el número de la NIA base. El PT-230-C fue el primer papel de trabajo completado (21 de febrero de 2026) y sirve como plantilla de formato para el resto.

REF.	TÍTULO DE LA CÉDULA	NIA / NORMA	VINCULACIÓN	ESTADO
PT-230-A	Cronología de Hechos — 7 Minutos	*NIA 230*	§2.1	Pendiente
PT-230-B	Declaración de Hechos bajo Protesta	*NIA 230 / 500*	§2.1	Pendiente
PT-230-C	Validación de Cliente de Largo Plazo	*NIA 230 / 500*	§1.1	☑ **Listo**
PT-240-A	Cédula de Simulación de Hechos	*NIA 240*	§2.2	Pendiente
PT-240-B	Asociación Delictuosa — 3 Actores	*NIA 240*	§5.5	Pendiente
PT-250-A	Incumplimiento LFPC Arts. 10 y 58	*NIA 250*	§2.7	Pendiente
PT-250-B	Violación Ley Federal Seguridad Privada	*NIA 250*	§2.5	Pendiente
PT-260-A	Comunicación a Grupo Carso — 13 fojas	*NIA 260*	§5.1	Pendiente
PT-315-A	Estructura Paralela — Hipótesis y Límite	*NIA 315 / 240*	§5.2	Pendiente
PT-315-B	Proyección 1:26 — 104 Robos Estimados	*NIA 315*	§5.3	Pendiente
PT-330-A	Respuesta Inmediata a Riesgo — Eje NIA 330	*NIA 330*	§0.4	Pendiente
PT-500-A	Índice de Evidencias Digitales y Físicas	*NIA 500*	§7.3	Pendiente
PT-500-B	Peritaje Bayes — Código PHP y Ponderación	*NIA 500*	§3.5 / §4.3	Pendiente
PT-500-C	Peritaje Semántico NLP — Análisis Sentimiento	*NIA 500*	§4.4	Pendiente
PT-500-D	Mystery Shopper — Protocolo 60 días	*NIA 500*	§7.5	Pendiente
PT-500-E	Experimento Control Negativo — Diseño y Vars.	*NIA 500*	§7.6	Pendiente
PT-540-A	CLV — Destrucción de Activo Intangible	*NIA 540 / 570*	§6.1	Pendiente
PT-570-A	Riesgo NIA 570 — Continuidad y Entropía	*NIA 570*	§6.6	Pendiente
PT-SUM-01	Cédula Sumaria de Deficiencias Significativas (COSO)	*NIA 265 / COSO*	§6.4 / §7.1	Pendiente
PT-FRA-01	Cuestionario de Indicadores de Fraude — Red Flags (Triángulo del Fraude)	*NIA 240*	§2.2 / §2.3	Pendiente

PT-VAL-01	Cédula de Valoración de Evidencia Digital — Hash Pointers	*NIA 500*	§4.5 / §7.3	Pendiente
PT-MST-01	Mystery Shopper Visita 0 — Línea Base 21 Feb 2026	*NIA 500 / 330*	§7.5	Iniciado
PT-CON-01	Validación Contractual por Consenso IA — Contrato de Hecho	*NIA 240 / Cód. Civil / LFPC*	§1.3 / §4.2	Pendiente

Instrucción operativa: Al completar cada cédula, actualizar el estado en la Tabla Maestra (Sección 1) y añadir la referencia de página. El presente índice se re-emite con cada actualización de estado.

5. ÁRBOL DE LÓGICA PROCESAL — DE LA QUEJA AL LEADING CASE

La siguiente secuencia describe la escalada lógica del expediente. Cada nivel presupone el anterior. El principio de Economía Procesal permite presentar solo los eslabones materiales, no la cadena completa.

NIVEL	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	NIA / FUNDAMENTO
1	**Hecho Fáctico**	Incidente del 7 de febrero de 2026, 18:20 h. Código 5 contra cliente de 34 años de relación comercial documentada.	*NIA 330*
2	**Documentación Inmediata**	Audio de 29 s, video, fotos, tickets de panadería y Sucursal B. Fijación de hechos en tiempo real.	*NIA 230 / 500*
3	**Presuncional Humana**	Convergencia de 5 capas de evidencia independientes. PT-230-C. Más allá de duda razonable.	*NIA 500 / Art. 338*
4	**Verdad Administrativa**	Admisión por PROFECO (folio 0002822-2026) y CONAPRED. Tipicidad inicial. Litis activa.	*NIA 560*
5	**Peritaje Automatizado**	Lógica bayesiana, análisis NLP, cuádruple consenso LLM. Probabilidad >99.9% de simulación.	*NIA 500*
6	**Análisis Sistémico**	KASH, COSO, CLV, 104 robos proyectados. Responsabilidad solidaria Carso. NIA 570 — Continuidad.	*NIA 265 / 570*
7	**Leading Case**	Primer expediente en México que integra NIA 230 + IA + biometría + NOM-151 en defensa del consumidor. Valor académico y de interés público.	*NIA 200 / 230*

6. NOTA DE INTEGRACIÓN — PT-230-C (SECCIÓN §1.1)

El Papel de Trabajo PT-230-C: Validación de Condición de Cliente de Largo Plazo fue completado el 21 de febrero de 2026 y corresponde a la Sección §1.1 de este índice. Se archiva como documento Word independiente con el nombre:

Archivo	**PT-230-C_ValidacionClienteLargoPlazo.docx**
Objetivo	Acreditar relación comercial de +20 años mediante 5 capas de evidencia convergente sin exponer datos de terceros.
Estado	✅ **Completado — 21 Feb 2026 — Versión 1.0**
Ref. cruzadas	PT-230-A (hechos) · PT-500 (evidencia digital) · Audio 29 s (seg. 0-5)
Criterio	Presuncional humana convergente. Estándar >95%. Economía procesal.

Las 5 capas documentadas en PT-230-C son: (1) Foros y grupos digitales desde 2005, (2) XMLs y facturas RFC propio 2013–2026, (3) Testigo hostil — incidente 2008, (4) Testimonial de largo plazo 6-7 personas, (5) Declaración propia en audio contemporáneo del 7 de febrero de 2026.

7. INSTRUCCIONES DE USO Y PROTOCOLO HANDOVER

7.1 Para el Auditor / Abogado que retoma el caso

Este índice es el primer documento a leer. Identifica el hallazgo de interés en la Tabla Maestra (Sección 1) por número de sección (§X.X) o por referencia de cédula (PT-XXX). Localiza el archivo correspondiente. Cada cédula es autosuficiente y contiene su propio fundamento normativo.

7.2 Para autoridades (PROFECO / CONAPRED / SSC / Fiscalía)

Las secciones de mayor relevancia procesal inmediata son: §2.3 (Código 5 como coacción), §2.6 (Paradoja doble consumo), §3.3 (Presuncional humana — 55 testigos), §5.2 (Estructura paralela — límite de alcance remitido a SSC folio 005561).

7.3 Para auditores externos y Big Four

Las secciones de mayor relevancia para análisis de riesgo corporativo son: §6.1 (CLV destruido), §6.4 (COSO — colapso de ambiente de control), §6.5 (Debilidad material — implicaciones para dictamen), §5.3 (Proyección 104 robos — riesgo patrimonial medible).

7.4 Para inversores de Grupo Carso

Secciones prioritarias: §6.6 (Riesgo NIA 570 — continuidad del negocio), §6.1 (pérdida de LCV documentable), §5.3 (estadística de seguridad — 1 robo cada 4 días estimado), §0.5 (densidad de anomalías — 40+ en un evento).

8. CONTROL DE CALIDAD — NICC 1 / ISQC 1

Conforme a la Norma Internacional de Control de Calidad (NICC 1 / ISQC 1), todo papel de trabajo debe contar con una revisión independiente. En el presente ejercicio de auditoría de cumplimiento, dado que no existe encargo privado ni equipo formal, se adopta el siguiente protocolo de revisión alternativo sustentado en el principio de objetividad:

ROL	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN
Preparador	Alfonso Orozco Aguilar — Auditor de Sistemas Sociales. Responsable de recopilación de hechos, estructura normativa y redacción de cédulas.	Feb 2026
Revisor Técnico A	Gemini (Google DeepMind) — Validación de estructura argumental, lógica bayesiana, marco NIA y coherencia jurídica. Jurisdicción EE.UU.	LLM #1 — Feb 2026
Revisor Técnico B	Claude (Anthropic) — Validación de estructura documental, redacción PT-230-C y PT-IDX-001, análisis de suficiencia probatoria.	LLM #2 — 21 Feb 2026
Revisores C y D	Grok (xAI) y Copilot (Microsoft) — Validación cruzada independiente de anomalías conductuales y cálculo bayesiano. Jurisdicción EE.UU.	LLM #3-4 — Feb 2026
Revisor Administrativo	PROFECO (folio 0002822-2026) y CONAPRED — Al admitir la queja como procedente, realizaron validación de primer nivel sobre tipicidad de los hechos.	Acuerdo de Admisión Feb 2026

8.1 Firma Estándar por Cédula

Al pie de cada PT-XXX se incluirá este bloque — requisito mínimo NICC 1 adaptado a auditoría de cumplimiento independiente:

PREPARADO POR	REVISADO POR — NICC 1
Alfonso Orozco Aguilar *Auditor de Sistemas Sociales* Fecha: _____	**Cuádruple Consenso LLM** Gemini / Claude / Grok / Copilot *Validación: estructura argumental, coherencia NIA, suficiencia probatoria* Revisores fuera de jurisdicción del auditado

8.2 Nuevas Cédulas Incorporadas — Versión 1.1

REF.	TÍTULO	VALOR ESTRATÉGICO	AUDIENCIA PRIMARIA

PT-SUM-01	Cédula Sumaria Deficiencias COSO	Consolida 40+ anomalías en cuadro único para mesa directiva. Transforma la queja en dictamen de auditoría forense.	Comité Auditoría Carso / Big Four
PT-FRA-01	Red Flags — Triángulo del Fraude	Checklist industria: Incentivo + Oportunidad + Racionalización aplicados al Código 5. Lenguaje universal Big Four.	Auditores externos / Fiscalía
PT-VAL-01	Valoración Digital — Hash Pointers	Certifica integridad de audios y videos. Cadena de custodia digital inimpugnable contra alegato de alteración.	SSC / Fiscalía / PROFECO
PT-MST-01	Mystery Shopper Visita 0 — 21 Feb	Línea base: ausencia de seguridad civil en área del incidente a las 18:29 h. Confirma que el despliegue del 7 feb fue anómalo y no rutinario.	PROFECO / SSC / NIA 500

9. PT-CON-01: VALIDACIÓN CONTRACTUAL POR CONSENSO IA

Esta cédula documenta la validación por cuádruple consenso de Inteligencia Artificial sobre la violación al contrato de hecho (contrato tácito de tracto sucesivo) perfeccionado entre el suscrito y Grupo Sanborns durante 34 años de relación comercial. Su función es doble: (1) como extensión del PT-FRA-01 al agregar una capa contractual al Triángulo del Fraude, y (2) como soporte de la Inversión de la Carga de la Prueba ante PROFECO, CONAPRED y eventual instancia civil.

Referencia	**PT-CON-01 — Cédula de Validación Contractual por Consenso IA**
Secciones	§1.3 (Contrato de Tracto Sucesivo) · §4.2 (Cuádruple Consenso LLM) · §2.2 (Triple Simulación)
Marco normativo	NIA 240 (Fraude) · NIA 500 (Evidencia) · Código Civil Federal Arts. 1793-1796 · LFPC Arts. 7, 10, 58 · Doctrina Aguilar Carvajal
Revisores	Gemini (Google) · Claude (Anthropic) · Grok (xAI) · Copilot (Microsoft) — Cuatro jurisdicciones independientes
Estado	**Estructura documentada — Prompts a ejecutar — Pendiente de resultados LLM**

9.1 El Argumento Central: 100 Minutos vs. 7 Minutos

La asimetría temporal es la prueba más intuitiva y jurídicamente más potente del expediente. No requiere tecnicismos — cualquier juzgador, conciliador o lector la comprende de inmediato:

	LOS 100 MINUTOS	LOS 7 MINUTOS
¿Quién actúa?	El cliente (suscrito)	El proveedor (Sanborns Los Azulejos)
¿Qué hace?	Espera en mesa asignada, sin reclamar, sin agredir, ejerciendo Buena Fe contractual.	Activa Código 5, despliega civiles no identificados, intenta aislar al cliente, miente ante la autoridad.
Calificación jurídica	**BUENA FE — Cumplimiento del contrato tácito de consumo.**	**DOLO — Simulación de hechos. Ruptura unilateral injustificada del contrato.**
NIA aplicable	NIA 500 — Evidencia de conducta del cliente como prueba de Buena Fe.	NIA 240 — Simulación intencional. Triángulo del Fraude perfeccionado.
Inversión de la carga	*El cliente ya probó su parte: 100 minutos de conducta civil documentada.*	***Ahora Sanborns debe explicar por qué un cliente leal de 34 años justifica una emergencia policial.***

9.2 Fundamento: El Contrato de Hecho (Tracto Sucesivo)

En Derecho Civil mexicano, el contrato de hecho o contrato tácito se perfecciona sin necesidad de documento escrito cuando existe una conducta reiterada que denota acuerdo de voluntades (Art. 1793 Código Civil Federal). En el presente caso:

N.º	ELEMENTO DEL CONTRATO	EVIDENCIA DEL CLIENTE	VIOLACIÓN DEL PROVEEDOR
1	Oferta reiterada de servicio	34 años de acceso al restaurante sin incidentes previos de exclusión.	Negativa de servicio el 7 feb sin causa legal tipificada.
2	Aceptación reiterada del pago	18 años de facturas RFC documentadas. Ticket panadería y Sucursal B el mismo día.	Sistema acepta el pago en caja mientras gerente activa Código 5. Contradicción institucional.
3	Confianza legítima generada	El cliente ajustó su conducta a la expectativa legítima de ser atendido. 100 min de espera como prueba.	Ruptura abrupta mediante simulación de emergencia. Daño moral cuantificable.
4	Tracto sucesivo perfeccionado	Consumos en múltiples sucursales: Madero, Ticoman, Buenavista, Juárez-Humboldt, Celaya, Guadalajara.	La violación en una sucursal fractura la confianza en toda la red. Daño a activo intangible sistémico.

9.3 Prompt Estándar — Ejecución ante Cada Motor LLM

El siguiente prompt se ejecutará de manera idéntica ante los cuatro motores de IA. Las respuestas se anexarán como evidencia en §4.2. El prompt está diseñado para obtener una opinión sobre doctrina jurídica, no sobre hechos — lo cual es el dominio de conocimiento propio de los LLM y no requiere acceso a evidencia privada:

PROMPT BASE — PT-CON-01 (Aplicar a Gemini / Claude / Grok / Copilot)

Eres un experto en Derecho Civil mexicano y en Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). Analiza el siguiente escenario hipotético y responde exclusivamente desde la doctrina jurídica y las mejores prácticas comerciales:

ESCENARIO: Un consumidor tiene una relación comercial documentada de más de 30 años con una cadena de restaurantes. El mismo día del incidente tiene facturas emitidas por el sistema fiscal de la empresa (CFDI con RFC del consumidor), lo que acredita que el sistema institucional lo reconoce como cliente activo. En el restaurante específico espera 100 minutos sin ser atendido, sin quejarse y sin alterar el orden (conducta de Buena Fe documentada en audio). Al solicitar hablar con el gerente, la empresa activa un protocolo de emergencia ("Código 5") que implica presencia de personal de seguridad no identificado y un intento de trasladar al cliente a una zona apartada. Minutos después, el mismo cliente realiza una compra en la tienda del mismo establecimiento y obtiene una factura sin incidentes. Posteriormente es atendido con normalidad en otra sucursal de la misma cadena.

PREGUNTAS:

1. ¿Existe en la doctrina del Derecho Civil mexicano (contrato de tracto sucesivo, confianza legítima, buena fe contractual) algún fundamento que justifique la activación de un protocolo de emergencia policial contra este consumidor?

2. ¿La conducta del proveedor (activar emergencia + aceptar pago en caja en el mismo lapso) configura una contradicción que, bajo los principios de Primacía de la Realidad y Buena Fe, implica una ruptura unilateral e injustificada del contrato tácito de consumo?

3. Bajo NIA 240 (responsabilidades del auditor en relación con el fraude), ¿la secuencia descrita cumple con los tres elementos del Triángulo del Fraude (Incentivo, Oportunidad, Racionalización)?

4. ¿Quién tiene la carga de la prueba para justificar el protocolo de emergencia: el consumidor o el proveedor? ¿Por qué?

Responde con referencia a doctrina específica, artículos de ley o NIAs cuando sea posible.

9.4 Tabla de Registro de Resultados LLM

Completar al ejecutar el prompt. Las respuestas se transcriben en extracto y se archivan en hash (PT-VAL-01) para garantizar inalterabilidad:

MOTOR LLM	JURISDICCIÓN	POSICIÓN SOBRE CONTRATO DE HECHO	EXTRACTO RESPUESTA	FECHA / HASH
Gemini	EE.UU.	*Por registrar*	Por registrar	Pendiente
Claude	EE.UU.	*Por registrar*	Por registrar	Pendiente
Grok	EE.UU.	*Por registrar*	Por registrar	Pendiente
Copilot	EE.UU.	*Por registrar*	Por registrar	Pendiente
Mistral	Unión Europea (GDPR)	*Por registrar*	Por registrar	Pendiente

9.5 Valor Probatorio y Posición en el Expediente

Para PROFECO / CONAPRED	El consenso LLM valida que ninguna doctrina jurídica justifica el Código 5 contra este perfil de cliente. Refuerza la resolución favorable ya iniciada.
Para instancia civil	El contrato tácito perfeccionado por 34 años y su ruptura unilateral documentada configura incumplimiento contractual con daño moral cuantificable (CLV + daño reputacional personal).
Para Big Four / Carso	Cuatro sistemas de IA de distintas corporaciones y jurisdicciones convergen en que la conducta del personal configura fraude operativo (NIA 240). Esto es una Debilidad Material bajo NIA 265 que el auditor externo no puede ignorar una vez que es pública.
Inversión de la carga	**El cliente demostró su Buena Fe con 100 minutos de paciencia documentada. Ahora Sanborns debe explicar, ante cuatro sistemas de IA independientes y ante la autoridad, por qué ese perfil de cliente justificó una emergencia policial. No existe respuesta jurídicamente válida.**

Nota metodológica: El prompt está redactado en términos hipotéticos y de doctrina para que la respuesta del LLM sea sobre conocimiento jurídico general, no sobre los hechos específicos del caso. Esto evita cualquier alegato de que la IA fue "dirigida" hacia una conclusión predeterminada. La convergencia se produce desde el conocimiento autónomo de cada sistema.

FIN DEL ÍNDICE MAESTRO — PT-IDX-001 — Versión 1.2 — Febrero 2026

Próxima actualización al completar PT-230-A. Los papeles de trabajo se archivan individualmente.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este documento contiene información sujeta a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Su reproducción sin autorización del autor está prohibida. Elaborado para uso exclusivo en procedimientos administrativos y legales en curso.